



REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPRA ÁGIL

El presente documento contiene las condiciones establecidas por Gendarmería de Chile, para la formalización de una compra ágil.

Los proveedores por el solo hecho de cotizar, aceptan las condiciones que a continuación se indican.

NOMBRE ADQUISICION/SERVICIO: CET CCP LINARES COTIZA INSUMOS PARA REPOSTERIA	
MONTO TOTAL ESTIMADO ADQUISICION: \$ 800.000.- IVA Incluido	
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA/PRESENTACION DE MUESTRAS/EXHIBICION DE PROTOTIPO/REUNION INFORMATIVA: NO 1.- Se realizará en: 2.- El funcionario Coordinador de la visita será: 3.- Departamento o Sección: 4.- Teléfono: 5.- Correo Electrónico: 6.- Fecha y hora:	
DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA: El proveedor deberá subir al Portal www.mercadopublico.cl una cotización que incluya en detalle: 1. La descripción del bien o servicio que está ofreciendo y, 2. Una cotización que incluya: la vigencia de la oferta, detalle del monto unitario, total neto/con impuesto incluido, plazo de entrega (o puesta en marcha del servicio, según corresponda) y datos de contacto (nombre/teléfono/correo electrónico). NOTA: Los oferentes podrán presentar los documentos exigidos en formatos distintos, siempre que cumplan fielmente a lo solicitado en las especificaciones administrativas y técnicas, de lo contrario, la oferta no podrá ser evaluada. Se solicitada no subir las ofertas en archivos “Winrar”, debido a que, desde el 1 de abril de 2019, Gendarmería aplicó una nueva política de seguridad en el antivirus institucional que bloquea estos archivos, estando solo autorizado para abrir archivos comprimidos en formato .zip o .7zip.	
<u>CRITERIO DE EVALAUCIÓN</u> a) Precio b) Plazo de entrega o ejecución del servicio. c) Políticas de Sustentabilidad	<u>PONDERACION (100%)</u> a) Precio 85% b) Plazo de entrega o ejecución del servicio 10% c) Políticas de Sustentabilidad 5%

Criterios de Evaluación	Puntaje	Ponderación	Puntaje ponderado
Precio*	1 - 10	85%	8.5
Plazo de Entrega o ejecución del servicio	1 - 10	10%	1.0
Políticas de Sustentabilidad*	0 - 10	5%	0.5

*A excepción del criterio “precio” y “políticas de sustentabilidad”, el resto de los criterios de evaluación, puntajes y ponderaciones se mencionan a modo de “propuesta”.
Dependerá del bien o servicio a contratar el criterio utilizar.

- a) En el caso del criterio de evaluación “**Precio**”, el puntaje ponderado se determinara aplicando la siguiente formula: $((\text{Precio más ventajoso} \times 10) / (\text{precio ofrecido})) \times \text{ponderación del criterio}$.
- b) En el caso del criterio de evaluación “**Plazo de entrega/ejecución del servicio**”, el puntaje se determinara según la siguiente formula: $((\text{Plazo más ventajoso} \times 10) / (\text{plazo ofrecido})) \times \text{ponderación del criterio}$.

Notas:

1. El plazo de entrega y/o ejecución no puede ser mayor a XX días hábiles, desde la aceptación de la orden de compra (la aceptación de la orden de compra deberá realizarse en el Portal dentro de las 48 horas siguientes a la respectiva emisión).
 2. En caso de indicar plazo de entrega o ejecución inmediata o no señalar si los días son corridos o hábiles, se considerará para efectos de evaluación como “01 día hábil”. En caso de no indicar plazo de entrega, será evaluado con puntaje 0.
- c) En el criterio de “**Políticas de Sustentabilidad**”, el puntaje ponderado se calculará aplicando la siguiente tabla:

Políticas de sustentabilidad	Puntaje	Puntaje ponderado
El oferente cuenta con políticas de sustentabilidad implementados en su empresa, completa el formulario N°1 y adjunta medios de verificación	10	0,5
El oferente NO cuenta con políticas de sustentabilidad implementadas en su empresa, o el oferente declara implementar políticas de sustentabilidad pero NO las indica o NO adjunta medios de verificación.	0	0
El oferente NO completa o NO adjunta el formulario N° 1, o sólo adjunta medios de verificación.	0	0

Nota: El oferente deberá completar y subir el Formulario N° 1 “Declaración de implementación de políticas de sustentabilidad”, indicando si cuenta con políticas de sustentabilidad implementadas en la empresa y adjuntar medios de verificación.

En caso de declarar que no implementa políticas o en caso de indicar que sí los implementa, pero no las señala o adjunta medios de verificación, será evaluado con puntaje “cero”.

El proveedor seleccionado deberá ser siempre el que obtenga el mayor puntaje, según la ponderación de los criterios de evaluación definidos en la presente Compra Ágil, los cuales son definidos en función de la naturaleza del bien o servicio a contratar. No obstante, la normativa señala que en caso de que el proveedor seleccionado no corresponda a la oferta más económica, se deberá indicar los motivos de la selección en el sistema de información.

En caso de empate en el puntaje final, los criterios de desempate serán los siguientes:

- Menor precio
- Proveedor que ingresó primero cotización en el sistema de Información www.mercadopublico.cl

La adquisición se formalizara mediante la emisión y aceptación de una ORDEN DE COMPRA

PAGO:
El pago se realizará por transferencia electrónica, efectuándose a través del sistema de pago centralizado, que establece el pago a 30 días corridos contados desde la fecha de publicación en el sistema de gestión DTE (Documento tributario electrónico) Asimismo, el proveedor debe enviar el archivo XML de la factura a la casilla de recepción dipresrepcion@custodium.com, el no envío de este archivo dentro de las 72 horas desde la emisión, genera el reclamo de la factura.

La factura debe ser certificada y comprobada a plena satisfacción de la recepción de los bienes o servicios contratados y el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en las presentes bases administrativas y en las bases técnicas de la Compra Ágil.

El proveedor deberá facturar de acuerdo a los siguientes datos:

Nombre o Razón Social	CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE LINARES
RUT	61.974.400-4
Giro	PANADERIA
Dirección	VALENTIN LETELIER N°326, LINARES
Comuna	LINARES, REGION DEL MAULE

En caso de que alguno de los datos indicados sea incorrecto, la factura será reclamada de forma inmediata. Si la Orden de Compra correspondiente no se encuentra en estado “ACEPTADA”, la factura será reclamada de forma inmediata. En la factura deberá indicar ID de la Orden de Compra asociada en el campo documento de referencia (campo 801), en caso contrario será reclamada de forma inmediata.

Deberá indicar los datos bancarios para pago de la factura.

CONTRAPARTE TECNICA:

1. El funcionario que actuará como “Contraparte Técnica” será: Felipe Fuentes Palma
2. Cargo: Encargado de compras
3. Departamento o Sección: CCP Linares
4. Teléfono: 712989327
5. Correo Electrónico: felipep.fuentes@gendarmeria.cl
6. Ubicado en Valentín Letelier N° 326, Linares, Región del Maule.

MULTAS Y SANCIONES: En casos de incumplimiento en la entrega de los productos, prestación del servicio, o en las especificaciones técnicas contratadas, según sea el caso, debido a causas imputables al proveedor, Gendarmería de Chile cobrará una multa, por cada día corrido, equivalente al 1,5% sobre el monto correspondiente al incumplimiento de la contratación (I.V.A. incluido), por un máximo de 20 días corridos, so pena de facultar al Servicio a resolver administrativamente la contratación, aplicando las sanciones correspondientes.

Se consideran como incumplimientos:

- Atraso total o parcial en la entrega o prestación pactada.
- Ejecución de los servicios a tiempo, pero en forma parcial o en menor cantidad a la ofertada y contratada.
- Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas, lo que será evaluado por la contraparte técnica designada por Gendarmería de Chile.

El cálculo de las multas se efectuara, cuando sea el caso, sobre el monto incumplido, por lo que en ningún caso se podrá multar sobre productos o servicios que hayan sido oportunamente entregados o prestados.

Multa mínima a aplicar: En caso de que el monto de la multa determinada en base al procedimiento señalado en el presente artículo sea inferior a 1 UTM, siempre se sancionara con este valor.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 30% del monto total de la contratación, I.V.A. incluido. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá ponerle termino anticipado a la contratación.

La aplicación de esta multa se efectuara por el Servicio administrativamente, sin forma de juicio y en el evento que el proveedor no la pagare, se cobrara de los pagos que se encuentren pendientes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.

No se aplicara multa si el atraso es imputable a Gendarmería de Chile, o si ha incurrido por caso fortuito o fuerza mayor, lo cual deberá ser suficientemente acreditado por el proveedor en la forma y dentro del plazo señalado en el inciso siguiente.

Verificado el incumplimiento, el servicio comunicara al proveedor los hechos que motiven la aplicación de la multa, sin indicar su monto, a fin de que en forma previa a la dictación del acto administrativo que le de curso, este pueda entregar los antecedentes y argumentos que se estimen pertinentes.

La comunicación referida en el punto anterior, tendrá la forma de Oficio Ordinario, el cual será notificado mediante su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificado dentro del plazo de 24 horas contadas desde dicha publicación, sin perjuicio de remitirse correo electrónico informando tal situación.

Notificado dicho oficio al proveedor, este dispondrá de 05 días hábiles para presentar sus descargos al correo electrónico que la institución disponga, junto con los antecedentes que acrediten sus fundamentos.

Los descargos presentados, serán resueltos por el Jefe del Departamento de Logística o su símil en Direcciones Regionales y Escuela de Gendarmería, quienes podrán, si la materia en discusión lo requiere, solicitar pronunciamiento de carácter técnico a la Unidad requirente, pudiendo acoger total o parcialmente los fundamentos dados por el proveedor o bien rechazarlos y confirmar la multa respectiva.

En definitiva, en el caso que el Servicio determine cursar la multa, ya sea total o parcialmente, ello se formalizara a través de un acto administrativo fundado que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren y que será notificado al proveedor por correo electrónico. Para realizar la referida notificación, se deberá considerar el correo electrónico que los proveedores informen, en el módulo de proveedores del portal mercado público. Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que la notificación mediante correo electrónico, no obsta a que las citadas resoluciones deban publicarse siempre en el portal www.mercadopublico.cl, y en caso de que modifiquen o pongan termino anticipado a un contrato, deberán publicarse a más tardar dentro de 24 horas de dictadas. Respecto de este acto administrativo el proveedor podrá ejercer los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, en la forma que dicho cuerpo normativo dispone.

El plazo para pagar la multa será de 10 días corridos, contados desde la notificación del acto administrativo que la haya cursado; en caso de no efectuarse el pago, se faculta de manera irrevocable a Gendarmería de Chile para hacer efectiva dicha multa sobre el próximo estado de pago, o de no existir estados de pago pendientes, para iniciar las acciones que permitan perseguir el pago efectivo de la multa, según corresponda.

En caso de **RECHAZO DE LOS PRODUCTOS**, por incumplimiento de lo ofrecido por la empresa, esta tendrá la obligación de corregir las falencias y realizarlo nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a **03 días hábiles**, contado desde la fecha de notificación del rechazo, después del cual podrá resolverse administrativamente la contratación, sin perjuicio de aplicar los porcentajes diarios señalados anteriormente.



FORMULARIO N°01

DECLARACION JURADA SIMPLE QUE INDICA CUMPLIMIENTO DE POLITICAS Y/O PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDAD

En..... a (Nombre).....
(Nacionalidad)..... (Estado civil)....., (profesión u
oficio)..... Cedula de identidad N°:..... en mi calidad de representante
legal de....., RUT N°..... Ambos domiciliados
en....., por el presente instrumento, bajo juramento expongo lo siguiente:

1. Que el Oferente declara..... (Indicar SI o NO) cuenta con políticas y/o programas de sustentabilidad en la actualidad. (Solo en caso afirmativo llenar el punto 2 y adjuntar medios de verificación).
2. Que los procedimientos de políticas y/o programas de sustentabilidad en la actualidad implementados son los siguientes:

Firma.....

Nombre.....

RUT.....